

Elementi di diritto amministrativo

Sintesi ragionata per la prova orale

Concorso RIPAM 294 unità — Codice 02, Area dei funzionari. Orale del 27 novembre 2026.

Come è fatta questa dispensa. Il manuale «*amministrativo elementi simone*» caricato su Drive è una scansione priva di livello di testo: non è leggibile automaticamente. La sintesi è quindi costruita su due basi: le **sei schede della collana Simone 349/3** presenti su Drive — che sono materiale redatto per *questo* concorso e che ho letto integralmente — e la trattazione sistematica della materia secondo il programma del bando, per coprire le parti che le schede non toccano (procedimento, provvedimento, invalidità, accesso).

Dove il contenuto viene dalle schede lo segnalo. Il resto va **riscontrato sul manuale**: è materia in cui i riferimenti normativi cambiano, e il manuale è la tua fonte di controllo.

Parte I — Il quadro generale

1. Che cosa è il diritto amministrativo, e perché è diverso

Il diritto amministrativo è il ramo del diritto pubblico che disciplina l'organizzazione della pubblica amministrazione e la sua attività, oltre ai rapporti tra amministrazione e cittadini. La sua particolarità è che regola un soggetto che non è pari agli altri: l'amministrazione agisce per la cura di interessi pubblici e, per farlo, dispone di **poteri autoritativi** — può cioè incidere unilateralmente sulla sfera giuridica dei privati, senza il loro consenso.

Da questa asimmetria discende tutto il resto. Se l'amministrazione può decidere unilateralmente, occorrono tre contrappesi: che il potere sia **previsto dalla legge** (principio di legalità), che sia esercitato secondo un **procedimento** che garantisca la partecipazione di chi ne subirà gli effetti, e che sia **sindacabile da un giudice**. Legalità, procedimento e giustizia amministrativa non sono tre capitoli separati: sono i tre presidi contro lo stesso rischio.

Tenere presente questo filo conduttore è utile all'orale, perché consente di rispondere anche a domande che non si sono preparate: quasi ogni istituto della materia si spiega come una risposta a uno di quei tre bisogni.

2. I principi costituzionali

Il fondamento è l'**articolo 97 della Costituzione**, che stabilisce tre principi.

Il **principio di legalità** — nella formulazione secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge — significa che l'amministrazione non ha poteri propri: ha solo i poteri che la legge le attribuisce, e li può esercitare solo nei modi e per i fini che la legge indica. È il fondamento della tipicità del provvedimento amministrativo: non esistono poteri innominati.

Il **principio di imparzialità** impone all'amministrazione di non fare preferenze: di trattare allo stesso modo situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Da qui discendono il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, l'obbligo di motivazione, la regola del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi.

Il **principio di buon andamento** impone che l'azione sia efficace, efficiente ed economica. È il principio che, negli ultimi decenni, ha alimentato tutte le riforme sulla semplificazione, sulla digitalizzazione e sulla valutazione della performance — comprese le due riforme del 2026 di cui si dirà.

A questi si affiancano l'**art. 98** (i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione), l'**art. 28** (responsabilità diretta di funzionari e dipendenti), gli **artt. 24 e 113** (azionabilità in giudizio delle lesioni prodotte dalla P.A.) e i **principi di derivazione europea**: proporzionalità, legittimo affidamento, precauzione, trasparenza.

Il **principio di proporzionalità** merita una nota a sé, perché è quello che i candidati citano meno e che vale di più: impone che il mezzo scelto sia *idoneo* allo scopo, *necessario* — cioè il meno gravoso tra quelli idonei — e *proporzionato in senso stretto*, cioè che il sacrificio imposto al privato non sia eccessivo rispetto al beneficio pubblico. È lo strumento con cui il giudice amministrativo entra più in profondità nel merito delle scelte discrezionali.

Parte II — Le situazioni giuridiche soggettive

Questa parte segue da vicino la scheda 349/3 – Le situazioni giuridiche soggettive.

3. Il quadro delle posizioni

Con «situazioni giuridiche soggettive» si indicano le posizioni di cui i soggetti sono titolari nei rapporti giuridici. Si distinguono in **attive o di vantaggio** — diritto soggettivo, interesse legittimo, diritto potestativo — e **passive o di svantaggio** — obbligo, dovere, onere, soggezione.

La scheda avverte di non confondere la situazione giuridica con lo **status**: la prima è relativa a specifici rapporti, il secondo è una condizione da cui discende un *complesso* di situazioni attive e passive (l'appartenenza a una famiglia, ad esempio).

4. Il diritto soggettivo

È il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, riconosciuto e protetto dall'ordinamento: la massima protezione che l'ordinamento accorda agli interessi dei singoli. Il suo contenuto può consistere prevalentemente in una **pretesa** verso un obbligato (i diritti di credito) oppure prevalentemente in **facoltà**, quando l'interesse si realizza con l'utilizzazione diretta e indisturbata del bene (il diritto di proprietà).

La distinzione da ricordare è tra:

- **diritto soggettivo perfetto**, attribuito in modo diretto e incondizionato, il cui esercizio è libero e sul quale la P.A. non può incidere con un proprio provvedimento — tipicamente i diritti di libertà;

- **diritto soggettivo condizionato**, il cui esercizio è subordinato a un provvedimento permissivo o autorizzatorio, oppure sul quale la P.A. può incidere comprimendolo o estinguendolo.

La tutela dei diritti soggettivi spetta di regola al giudice ordinario e solo nei casi tassativi di **giurisdizione esclusiva** al giudice amministrativo.

Va tenuto distinto il **diritto potestativo**: la posizione che consente al titolare di produrre, con un proprio comportamento, una modificazione nella sfera giuridica altrui, di fronte alla quale l'altro soggetto si trova in **soggezione** e non può opporsi. L'esempio della scheda sono le dimissioni del lavoratore dipendente.

5. L'interesse legittimo

È la situazione di vantaggio che rileva soprattutto nei rapporti tra privati e amministrazione. La giurisprudenza lo definisce come la posizione di vantaggio riservata a un soggetto **in relazione a un bene della vita oggetto di provvedimento amministrativo**, consistente nell'attribuzione di poteri idonei a influire sul corretto esercizio del potere amministrativo — ad esempio partecipando al procedimento — così da rendere possibile la realizzazione dell'interesse al bene. Il riferimento giurisprudenziale è **Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500**, la sentenza che ha aperto al risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo.

L'esempio che la scheda propone è il concorso pubblico, ed è l'esempio giusto da usare all'orale perché è la situazione in cui ti trovi tu. L'interesse del candidato è vincere il concorso, ma non esiste un *diritto* a vincerlo. Al privato è riconosciuto invece l'interesse legittimo a una tutela indiretta: il potere di attivare un controllo giudiziario sulla regolarità dell'operato della P.A. Il cittadino ha interesse a che la procedura si svolga regolarmente e, se così non è, può ottenere dal giudice l'annullamento degli atti.

Due caratteristiche qualificano l'interesse legittimo:

- la **differenziazione**: il titolare si trova in posizione diversa da quella della generalità dei consociati;
- la **qualificazione**: la sua posizione è presa in considerazione dalle norme che disciplinano l'esercizio del potere.

Per queste caratteristiche l'interesse legittimo si distingue dagli **interessi semplici** (o amministrativamente protetti), che sono quelli all'osservanza, da parte della P.A., delle regole di buona amministrazione, opportunità e convenienza — cioè il **merito amministrativo** — e dagli **interessi di fatto**, situazioni non protette cui l'ordinamento non accorda alcuna tutela: l'esempio è l'interesse di chiunque all'illuminazione o alla manutenzione delle strade.

6. Il criterio di distinzione e il riparto di giurisdizione

È il punto tecnicamente più delicato e va detto con precisione.

Ciò che caratterizza l'interesse legittimo è la sua **attinenza all'esercizio del potere amministrativo**: non esiste su un piano statico, cioè senza che la P.A. abbia esercitato — o negato di esercitare — il potere nei confronti del soggetto.

Il criterio di differenziazione più accreditato si fonda sulla distinzione tra **carenza assoluta** e **cattivo esercizio** del potere. Ne discende la regola sul riparto di giurisdizione:

Quando si lamenta il **cattivo uso** del potere, si fa valere un **interesse legittimo** e la giurisdizione è del **giudice amministrativo**. Quando si contesta l'**esistenza stessa** del potere, si ha questione di **diritto soggettivo** e la

7. Interessi diffusi e collettivi

Accanto alle posizioni individuali, l'ordinamento conosce interessi **superindividuali**, comuni a più soggetti. La distinzione:

- gli **interessi diffusi** sono comuni a tutti gli individui di una formazione sociale **non organizzata** e non autonomamente individuabile; riguardano beni non suscettibili di appropriazione individuale — ambiente, salute, qualità della vita — e per questo sono detti anche «**adespoti**», cioè privi di titolari;
- gli **interessi collettivi** (o di categoria) hanno invece come portatore un **ente rappresentativo** di un gruppo non occasionale e autonomamente individuabile: ordini professionali, associazioni riconosciute, associazioni di fatto.

La differenza ha una conseguenza pratica evidente: l'interesse collettivo, avendo un portatore, è azionabile in giudizio da quel portatore; l'interesse diffuso pone il problema della legittimazione a ricorrere, tradizionalmente risolto dalla giurisprudenza attraverso il riconoscimento della legittimazione ad associazioni rappresentative.

8. Le situazioni passive

Per completezza, le quattro figure con la definizione della scheda:

- **obbligo** — vincolo che impone un comportamento funzionale alla realizzazione di un interesse *particolare* di un altro soggetto, correlato a un diritto soggettivo altrui; può consistere in un dare, un fare o un non fare;
- **dovere generico di astensione** — la posizione di chi deve limitarsi a rispettare l'esercizio di una situazione di supremazia altrui, tipicamente di fronte a un diritto assoluto;
- **onere** — il sacrificio di un interesse proprio, imposto per ottenere o conservare un vantaggio giuridico; non è un obbligo, ma il presupposto per poter esercitare un diritto (l'esempio della scheda: la denuncia del vizio entro un termine per ottenere la sostituzione del prodotto difettoso);
- **soggezione** — correlata all'esercizio di un diritto potestativo altrui, si caratterizza per il ruolo meramente passivo del titolare, che non deve cooperare né adempiere: subisce.

Parte III — L'organizzazione e il decentramento

9. Il fondamento costituzionale

L'**art. 5 Cost.** sancisce che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua il più ampio decentramento amministrativo e adegua i principi e i metodi della propria organizzazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

L'**art. 114**, dopo la riforma della **L. cost. 3/2001**, individua i livelli di governo: la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Comuni, Province e Città metropolitane costituiscono la categoria degli **enti locali**, soggetti a disciplina distinta da quella delle Regioni.

10. Il principio di sussidiarietà verticale

Il criterio di riparto delle funzioni è nell'**art. 118**: le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

È il **principio di sussidiarietà verticale**: le funzioni pubbliche vanno attribuite all'ente territorialmente più vicino ai cittadini, e demandate ai livelli superiori solo se quello inferiore non è in grado di operare efficientemente. Gli esempi della scheda: il trasporto pubblico locale è organizzato meglio da Comuni e Province, mentre la difesa nazionale, dovendo essere garantita in modo uniforme sull'intero territorio, spetta allo Stato.

11. L'autonomia finanziaria: l'art. 119

La riforma del 2001 ha trovato la sua massima espressione nell'**art. 119**, che attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni **autonomia finanziaria di entrata e di spesa**. Per finanziare le funzioni attribuite, tali enti:

- **stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri**, in armonia con la Costituzione e compatibilmente con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con il sistema tributario nazionale;
- **dispongono di partecipazioni** al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

A ciò si aggiunge un **fondo perequativo** istituito e finanziato dallo Stato per gli enti con minore capacità fiscale per abitante; la scheda sottolinea che tale fondo è **privo di vincolo di destinazione**.

Il comma 4 introduce il **principio del finanziamento integrale**: la somma di tributi propri, partecipazioni e quote del fondo perequativo deve finanziare integralmente le funzioni attribuite. È il **principio del parallelismo** tra funzioni e risorse, e costituisce un vincolo a carico dello Stato: serve a evitare che con legge statale siano attribuiti agli enti nuovi compiti senza le risorse per svolgerli.

Due limiti da ricordare perché spesso chiesti:

- gli enti territoriali possono **ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento**;
- è **esclusa ogni garanzia dello Stato** sui prestiti da essi contratti.

Il comma 5 prevede infine **risorse aggiuntive e interventi speciali** dello Stato a favore di determinati enti, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e i diritti della persona. La scheda ne evidenzia tre caratteristiche: sono assegnate **solo ad alcuni** enti; le aree destinatarie **non devono necessariamente essere nel Mezzogiorno** ma sono individuate con indicatori di benessere socio-economico, in linea con l'approccio europeo per i fondi strutturali; e, a differenza del fondo perequativo, hanno **vincolo di destinazione**.

12. L'attuazione: la L. 42/2009 sul federalismo fiscale

La **L. 5 maggio 2009, n. 42** ha delegato il Governo ad attuare l'art. 119. L'art. 11 distingue tre categorie di spesa degli enti locali con modalità di finanziamento diverse:

Tipologia di spesa	Come si finanzia
Relativa alle funzioni fondamentali (individuata dalla legge statale) — finanziamento integrale	Tributi propri; compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali; fondo perequativo
Relativa alle funzioni non fondamentali — finanziamento prevalente	Tributi propri; compartecipazioni; quote del fondo perequativo calcolate sulla capacità fiscale per abitante
Relativa agli interventi speciali ex art. 119, comma 5	Contributi speciali dello Stato a destinazione vincolata; finanziamenti UE; cofinanziamenti nazionali a programmi UE

Il punto che vale l'esame è il passaggio dal criterio della **spesa storica** a quello dei **fabbisogni standard** per le funzioni fondamentali. La scheda lo spiega con chiarezza: il riferimento alla sola spesa storica «finisce con l'attribuire maggiori risorse agli enti che spendono di più» — cioè premia l'inefficienza. Il **D.Lgs. 216/2010** ha dettato i principi per la determinazione dei fabbisogni standard; poiché le scadenze non sono state rispettate, la **L. 208/2015** ha istituito presso il MEF la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, cui spetta approvare le metodologie definite da **Sose S.p.A.**

Collegamento da fare all'orale. Il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard è la stessa logica della revisione della spesa: si smette di finanziare ciò che si è sempre speso e si comincia a finanziare ciò che serve, misurato. È un ponte naturale con la materia nucleo del concorso.

Vanno ricordate anche le fonti di finanziamento prioritarie: per le funzioni fondamentali dei **Comuni**, compartecipazione all'IVA, compartecipazione all'IRPEF e imposizione immobiliare con esclusione dell'abitazione principale; per quelle delle **Province**, tributi connessi al trasporto su gomma e compartecipazione a un tributo erariale. La legge prevede inoltre i **tributi di scopo** e un **sistema premiale e sanzionatorio** verso gli enti virtuosi e non virtuosi, fino all'ineleggibilità degli amministratori negli enti in stato di dissesto.

L'art. 19 della legge delega, coerentemente con l'art. 119 comma 6, prevede l'attribuzione a Regioni ed enti locali di un **proprio patrimonio** a titolo non oneroso: vi ha dato seguito il **D.Lgs. 85/2010** sul cosiddetto **federalismo demaniale**.

13. I limiti: patto di stabilità interno ed equilibrio di bilancio

L'autonomia finanziaria non è illimitata. Già dalla Finanziaria 1999 Regioni ed enti locali sono chiamati a concorrere al risanamento della finanza pubblica e al rispetto del **Patto di stabilità e crescita** europeo, firmato al Vertice di Dublino del 1996, che prevede sia misure preventive sia misure dissuasive verso gli Stati che si allontanano dai criteri di convergenza (disavanzo non superiore al 3% del PIL, debito non superiore al 60%).

La **L. cost. 1/2012**, applicabile dal 2014, ha reso esplicito che l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa va esercitata **nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci** e concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I vincoli del patto di stabilità interno sono stati progressivamente uniformati alla definizione di equilibrio della **L. 243/2012** e poi semplificati dalla **L. 145/2018** (risultato di competenza dell'esercizio non negativo).

Parte IV — Il procedimento amministrativo

Questa parte non è coperta dalle schede: è ricostruita sul programma. **Riscontrala sul manuale.** Le novità del 2026 vengono invece dalla scheda **Aggiornamenti normativi di diritto amministrativo**.

14. Perché esiste il procedimento

Il provvedimento amministrativo non nasce all'improvviso: è il punto di arrivo di una sequenza di atti e attività, il **procedimento**, disciplinato in via generale dalla **L. 7 agosto 1990, n. 241**.

Il procedimento assolve tre funzioni che conviene saper enunciare. Serve a far emergere e comparare **tutti gli interessi** coinvolti, pubblici e privati; garantisce la **partecipazione** di chi subirà gli effetti dell'atto, trasformando il destinatario da oggetto a interlocutore; e rende l'esercizio del potere **verificabile**, perché lascia una traccia documentale su cui il giudice potrà sindacare la scelta.

L'art. 1 della legge enuncia i principi dell'attività amministrativa: **economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza**, oltre ai principi dell'ordinamento comunitario.

15. Le fasi

Il procedimento si articola tradizionalmente in quattro fasi.

L'**iniziativa** può essere d'ufficio o a istanza di parte; da essa decorre il termine di conclusione. La **fase istruttoria** è quella in cui si acquisiscono i fatti e gli interessi: accertamenti, pareri, valutazioni tecniche, apporti partecipativi. La **fase decisoria** è quella in cui si adotta il provvedimento. La fase di **integrazione dell'efficacia**, eventuale, comprende i controlli e la comunicazione ai destinatari: un provvedimento può essere valido ma non ancora efficace.

Il **responsabile del procedimento** è la figura che dà un volto all'amministrazione: cura l'istruttoria, propone o adotta il provvedimento, è l'interlocutore del privato. La sua individuazione, resa obbligatoria dalla legge, è il modo con cui si supera l'anonimato dell'apparato.

La **partecipazione** si realizza attraverso la comunicazione di avvio del procedimento, il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, e — nei procedimenti a istanza di parte — attraverso il **preavviso di rigetto** dell'**art. 10-bis**, con cui l'amministrazione comunica i motivi ostativi all'accoglimento prima di adottare il diniego, dando al privato la possibilità di replicare.

16. Il termine e il silenzio

L'**art. 2** impone alla P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine determinato. Il mancato rispetto genera responsabilità e può fondare l'azione risarcitoria per **danno da ritardo** dell'**art. 2-bis**.

All'inerzia l'ordinamento reagisce in tre modi diversi, che vanno tenuti distinti:

- il **silenzio-assenso** (art. 20), in cui il decorso del termine equivale ad accoglimento;

- il **silenzio-rigetto**, in cui equivale a diniego — lo si incontra tipicamente nei ricorsi amministrativi;
- il **silenzio-inadempimento**, in cui il silenzio non ha alcun valore provvedimentale e l'interessato può agire in giudizio per l'accertamento dell'obbligo di provvedere.

17. Gli istituti di semplificazione

La **SCIA** (segnalazione certificata di inizio attività) consente di iniziare un'attività dalla data di presentazione della segnalazione, spostando il controllo dell'amministrazione a un momento successivo. La **conferenza di servizi** è lo strumento con cui si acquisiscono in un unico contesto gli avvisi di più amministrazioni: esiste in forma **istruttoria**, **decisoria**, **semplificata** (asincrona) e **simultanea** (sincrona). Gli **accordi** dell'art. 11 consentono di sostituire o integrare il provvedimento con un'intesa con il privato.

18. Le novità del 2026 — D.L. 19/2026, conv. L. 50/2026

Da sapere assolutamente: è la modifica più recente e la più probabile all'orale, perché il candidato medio studia sul manuale e non la conosce.

Sulla conferenza di servizi. I termini sono stati sensibilmente ridotti:

	Prima	Dopo la riforma 2026
Conferenza semplificata: termine per le determinazioni	non oltre 45 giorni	30 giorni
Idem, se coinvolte amministrazioni a tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, incolumità pubblica	90 giorni	60 giorni
Termine per procedere in forma simultanea e sincrona, o per convocarla su richiesta motivata	45 giorni	30 giorni
Conclusione dei lavori della conferenza simultanea (art. 14-ter)	45 giorni	30 giorni
Idem, con amministrazioni a tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute	—	60 giorni

Cambia inoltre il contenuto delle determinazioni: **tutte** le amministrazioni partecipanti, senza eccezione, devono formulare determinazioni **congruamente motivate** in termini di assenso o dissenso, indicando le **prescrizioni e misure mitigatrici** che rendano possibile l'assenso e quantificandone ove possibile i costi, secondo i principi di **proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria** dell'intervento.

È stato riformulato il comma 6 dell'art. 14-bis: l'amministrazione procedente svolge una **riunione telematica** di tutte le amministrazioni coinvolte, con partecipazione mediante **rappresentante unico**, prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla determinazione motivata conclusiva, contro la quale le amministrazioni dissenzienti possono proporre opposizione. Nella riunione telematica **si considera acquisito l'assenso senza condizioni** delle amministrazioni che non abbiano partecipato, o che partecipando non abbiano espresso posizione, o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all'oggetto della conferenza.

Sul silenzio-assenso. Tre novità:

- i termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono **dalla data di ricevimento della domanda** del privato, ferma la facoltà di richiedere informazioni o integrazioni documentali entro il termine dell'art. 2, comma 7 (non superiore a 30 giorni);
- il silenzio-assenso **non si forma soltanto** nei casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall'amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare oggetto e ragioni del provvedimento richiesto;
- l'**attestazione** del decorso dei termini non richiede più l'istanza del privato ed è rilasciata **in via telematica e automatica**; nei procedimenti non ancora telematizzati l'amministrazione la invia d'ufficio alla PEC o all'indirizzo indicato nell'istanza, e decorso inutilmente il termine il privato può redigere una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**.

Sull'amministrazione digitale. Lo stesso decreto interviene sul **CAD (D.Lgs. 82/2005)**: istituisce l'**Indice dei domicili digitali** della P.A., dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico; introduce nell'art. 50 CAD l'obbligo di **non richiedere a cittadini e imprese dati già detenuti da una P.A.**, assicurando la circolarità delle informazioni attraverso la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** — è il **principio di unicità dell'invio**, o **once-only**. Aggiunge inoltre alla **Carta della cittadinanza digitale** il **diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali**, con una sezione dedicata presso l'**ANPR** che registra gli strumenti digitali intestati al cittadino (SPID, CIE, CNS) e gli comunica ogni nuova attivazione, anche tramite l'**app IO** o la piattaforma **SEND**. Sul fronte dei cittadini: carta d'identità elettronica a **durata illimitata per gli ultrasessantenni**, valida anche per l'espatrio, e **tessera elettorale digitale** basata sui dati ANPR.

Parte V — Il provvedimento amministrativo

Parte ricostruita sul programma: **riscontrala sul manuale**.

19. Nozione, caratteri, elementi

Il provvedimento è l'atto con cui l'amministrazione esercita il potere e dispone unilateralmente degli interessi. I suoi caratteri tipici sono l'**autoritatività** (incide unilateralmente), l'**imperatività**, l'**esecutorietà** (può essere portato a esecuzione anche coattivamente, nei casi previsti dalla legge), l'**esecutività**, la **tipicità** e la **nominatività**.

Gli elementi essenziali sono il soggetto, l'oggetto, il contenuto, la forma, la finalità. Elemento centrale è la **motivazione**, prescritta dall'**art. 3** della L. 241/1990: deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. È il punto in cui il procedimento diventa verificabile: senza motivazione il sindacato sull'eccesso di potere sarebbe impossibile.

20. Discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica

La **discrezionalità amministrativa** è la facoltà di scelta tra più soluzioni legittime, che si esercita ponderando l'interesse pubblico primario con gli interessi secondari, pubblici e privati, coinvolti. È il momento in cui l'amministrazione compie una valutazione di **opportunità e convenienza**: il **merito amministrativo**.

La **discrezionalità tecnica** è cosa diversa: non è una scelta tra interessi, ma la valutazione di un fatto alla luce di regole tecniche o scientifiche opinabili (la pericolosità di una sostanza, il valore storico-artistico di un bene, la congruità di un'offerta).

La distinzione ha una conseguenza processuale rilevante e molto chiesta: il merito amministrativo è, di regola, **sottratto al sindacato del giudice**, che giudica della legittimità e non dell'opportunità; la discrezionalità tecnica è invece sindacabile, e la giurisprudenza è passata da un sindacato meramente **estrinseco** — limitato alla coerenza formale del ragionamento — a un sindacato **intrinseco**, che verifica l'attendibilità della valutazione tecnica, pur senza sostituirsi all'amministrazione.

21. L'invalidità

Il vizio più grave è la **nullità**, oggi codificata dall'**art. 21-septies**: il provvedimento è nullo se manca degli elementi essenziali, se è viziato da difetto assoluto di attribuzione, se è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, e negli altri casi previsti dalla legge.

La regola generale è però l'**annullabilità**, disciplinata dall'**art. 21-octies**: è annullabile il provvedimento adottato in **violazione di legge**, viziato da **eccesso di potere** o da **incompetenza** (relativa; l'incompetenza assoluta ricade nel difetto di attribuzione e quindi nella nullità).

Il comma 2 dell'**art. 21-octies** contiene la cosiddetta **dequotazione dei vizi formali**: non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura **vincolata** del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. È la scelta di privilegiare la sostanza sulla forma, e va saputa citare perché è uno dei punti su cui la dottrina ha discusso di più.

L'**eccesso di potere** è il vizio tipicamente amministrativo e il più chiesto: consiste nello **sviamento** del potere dalla sua causa tipica, cioè nell'uso di un potere per un fine diverso da quello per cui è stato attribuito. Poiché lo sviamento è quasi sempre occulto, la giurisprudenza lo desume da indici sintomatici, le **figure sintomatiche**: travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto o contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà tra più atti, disparità di trattamento, violazione di circolari o di autolimiti, ingiustizia manifesta.

22. L'autotutela

L'amministrazione può tornare sui propri atti. Le due figure principali:

- l'**annullamento d'ufficio (art. 21-nonies)** riguarda un provvedimento **illegittimo**; richiede, oltre all'illegittimità, la sussistenza di ragioni di interesse pubblico attuale, la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati e il rispetto di un **termine ragionevole**, che il legislatore ha progressivamente circoscritto per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Ha efficacia **retroattiva**;

- la **revoca** (**art. 21-quinquies**) riguarda un provvedimento **inopportuno**, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Ha efficacia **ex nunc** e, se comporta pregiudizi ai soggetti interessati, obbliga l'amministrazione a un **indennizzo**.

La differenza da fissare: **l'annullamento guarda alla legittimità e retroagisce; la revoca guarda all'opportunità, opera per il futuro e indennizza.**

23. Accesso e trasparenza

È uno dei nuclei più probabili dell'orale, perché la distinzione tra i tre istituti è netta e si presta a una domanda secca.

L'**accesso documentale** della L. 241/1990 spetta a chi abbia un **interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. È lo strumento della **difesa**: serve a conoscere per tutelarsi.

L'**accesso civico semplice** del **D.Lgs. 33/2013** spetta a **chiunque**, senza motivazione, ed è lo strumento per ottenere i documenti che l'amministrazione **avrebbe dovuto pubblicare** e non ha pubblicato. È il rimedio all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'**accesso civico generalizzato** — il cosiddetto **FOIA**, introdotto dal D.Lgs. 97/2016 — spetta a **chiunque**, senza motivazione, e riguarda dati e documenti **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. È lo strumento del **controllo diffuso** sull'operato dell'amministrazione, ed è soggetto a limiti tassativi posti a tutela di interessi pubblici e privati, tra cui la protezione dei dati personali.

Il collegamento con il tuo profilo. La domanda «come si concilia la trasparenza amministrativa con la tutela dei dati personali?» è il ponte naturale tra questa materia e il lavoro che farai: un valutatore di politiche pubbliche tratta microdati amministrativi riferiti a persone. Saper dire su quale **base giuridica** li tratta, con quali garanzie — minimizzazione, pseudonimizzazione, finalità statistica — e come questo si concilia con gli obblighi di pubblicazione, distingue il funzionario di questo profilo dal giurista puro.

Parte VI — I beni della pubblica amministrazione

Segue la scheda 349/3 – I beni della P.A.

24. La nozione e la bipartizione

Sono beni pubblici quelli che **appartengono** allo Stato o ad altro ente pubblico (criterio soggettivo o dell'appartenenza) e sono **destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse** (criterio oggettivo o della destinazione). Proprio per questa funzione sono assoggettati a un regime diverso da quello dei beni privati.

I beni pubblici si distinguono in **demaniali** e **patrimoniali indisponibili**, e la scheda avverte che la distinzione si basa su un **criterio puramente formale**: conta che la legge definisca il bene come demaniale. L'**art. 822 c.c.** elenca i beni del demanio pubblico, l'**art. 826 c.c.** le categorie di beni patrimoniali indisponibili.

25. I beni demaniali

Hanno due caratteristiche costanti: sono sempre **beni immobili** oppure **universalità di beni mobili** (una biblioteca, una pinacoteca, un gregge), e devono appartenere a **enti pubblici territoriali** — Stato, Regioni, Province, Comuni.

Si distinguono in:

- **demanio necessario**, di esclusiva proprietà dello Stato, in cui demanialità e appartenenza allo Stato sono inscindibili. Comprende il **demanio marittimo** (lido, spiaggia, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salmastra, canali di uso pubblico marittimo e pertinenze — **non** il mare territoriale, che si estende per dodici miglia dalla costa); il **demanio idrico** (fiumi, laghi, torrenti, acque pubbliche, ghiacciai, porti e approdi per la navigazione interna); il **demanio militare** (fortezze, piazzeforti, installazioni missilistiche, porti e aeroporti militari, ricoveri antiaerei);
- **demanio accidentale o eventuale**, che comprende beni che potrebbero anche non appartenere a enti territoriali, ma che se vi appartengono rientrano nel demanio: demanio **stradale**, **ferroviario**, **aeronautico**, gli **acquedotti** degli enti territoriali e i beni di interesse storico, artistico e archeologico (**demanio culturale**).

Una seconda classificazione incrocia la prima: sono di **demanio naturale** i beni demaniali per natura — cioè quelli del demanio necessario, tranne il militare —, di **demanio artificiale** quelli demaniali per la destinazione data loro, cioè il demanio militare e quello accidentale.

26. Il regime giuridico

È il punto da saper elencare con sicurezza. I beni demaniali sono:

- **inalienabili**: ogni atto di trasferimento è **nullo** (art. 823 c.c.);
- **non usucapibili** da parte di nessuno, non potendo formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi e limiti di legge (artt. 823 e 1145 c.c.);
- oggetto di un diritto di proprietà pubblica **imprescrittibile**;
- **inespropriabili**, sia in executivis sia per pubblica utilità: l'art. 4 del T.U. espropri (**D.P.R. 327/2001**) dispone che non possano essere espropriati finché non ne sia pronunciata la **sdemanializzazione**.

La demanialità si estende alle **pertinenze** (le case cantoniere lungo le strade statali) e alle servitù costituite a favore del bene.

Quanto all'**uso**, la scheda distingue quattro tipi: **diretto o esclusivo** (la P.A. usa il bene per i propri compiti istituzionali: il demanio militare per la difesa); **generale** (il godimento spetta alla collettività: demanio marittimo, idrico, stradale); **particolare** (l'uso è riservato a soggetti determinati, destinatari di un provvedimento ampliativo: la licenza di navigazione fluviale); **eccezionale** (la **concessione**, con cui la P.A. attribuisce *ex novo* al concessionario diritti sul bene demaniale, tutelabili verso i terzi con le azioni privatistiche: l'occupazione di suolo pubblico).

La **tutela** spetta all'autorità amministrativa (art. 823 c.c.), che può procedere sia in via amministrativa sia con i mezzi ordinari a difesa della proprietà (azioni petitorie) e del possesso (azioni possessorie). La tutela amministrativa — l'**autotutela** in materia di beni — si esercita con i poteri di **polizia demaniale**: irrogare sanzioni, ordinare il ripristino dello *status quo ante*, utilizzare personale di vigilanza, emanare provvedimenti che revocano o modificano atti incompatibili con la destinazione demaniale.

27. Il federalismo demaniale e i beni patrimoniali

Il **D.Lgs. 85/2010**, attuativo della L. 42/2009, individua i beni statali attribuibili a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni: beni del demanio marittimo e idrico con le relative pertinenze, aeroporti di interesse regionale o locale, miniere su terraferma e altri immobili dello Stato. Sono **categoricamente esclusi** gli immobili in uso per finalità istituzionali, i porti e aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale, i beni del patrimonio culturale, le reti di interesse statale, le strade ferrate, i parchi nazionali e le riserve naturali statali. L'ente che riceve il bene è tenuto a favorirne la **massima valorizzazione funzionale**; se non lo utilizza come dovuto, il Governo esercita il **potere sostitutivo** dell'art. 8 della L. 131/2003 (legge La Loggia).

I **beni patrimoniali** sono quelli privi dei caratteri della demanialità, e si dividono in due categorie profondamente diverse:

- i **patrimoniali indisponibili** sono **beni pubblici** al pari dei demaniali, ma possono essere tanto mobili quanto immobili e appartenere a qualsiasi ente pubblico, non solo territoriale. Vi rientrano foreste, miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere, fauna selvatica, beni di interesse storico e artistico, beni militari non demaniali, **edifici sede di uffici pubblici**, dotazione del Presidente della Repubblica. L'**art. 828 c.c.** stabilisce che non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi: da qui la dottrina ricava che sono **alienabili**, purché l'alienazione non li sottragga alla destinazione pubblica. Restano comunque inalienabili miniere, foreste, atti e documenti di enti pubblici e beni di interesse storico e artistico. Sono usucapibili solo nel caso in cui siano stati sottratti alla destinazione *a non domino* e trasferiti a un terzo in buona fede, e sono insuscettibili di espropriazione forzata;
- i **patrimoniali disponibili non sono beni pubblici**: sono beni privati a tutti gli effetti, di proprietà di un ente pubblico, soggetti alle regole del codice civile. Sono **alienabili, usucapibili e assoggettabili a diritti reali** di terzi. Comprendono il patrimonio mobiliare — denaro privo di specifica destinazione, partecipazioni azionarie — e il patrimonio fondiario ed edilizio.

La differenza di fondo, che la scheda coglie bene: i patrimoniali **indisponibili** sono **beni d'uso**, impiegati per l'esercizio di pubblici servizi; i **disponibili** sono **beni economici**, usati perché producano un reddito.

Parte VII — I contratti pubblici: il D.Lgs. 36/2023

Segue la scheda 349/3 – Il Codice dei contratti pubblici.

28. L'attività contrattuale come attività amministrativa

Quando l'amministrazione acquista lavori, beni o servizi non agisce come un privato qualunque: spende denaro pubblico, e la scelta del contraente deve avvenire nel rispetto della concorrenza e della parità di trattamento. Da qui la struttura a **doppio binario** della materia: una fase **pubblicistica** di evidenza pubblica, retta dal diritto amministrativo, in cui si seleziona il contraente; e una fase **privatistica** di esecuzione del contratto, retta in larga parte dal codice civile. È anche la ragione per cui il contenzioso sulla gara appartiene alla **giurisdizione esclusiva** del giudice amministrativo.

29. La grande novità del Codice 2023: i principi guida

La scheda è netta su questo punto, ed è il punto da cui partire se ti chiedono del Codice:

«Una novità assoluta del Codice 2023, che lo contraddistingue e differenzia rispetto al precedente D.Lgs. 50/2016, è rappresentata dall'individuazione dei **principi guida** che riguardano l'intera materia dei contratti pubblici.»

I principi generali sono negli **artt. da 1 a 11**, cui si aggiunge l'**art. 12** che, a chiusura del sistema, rinvia alla **L. 241/1990** e al **codice civile** per quanto non espressamente previsto. Tra tutti, tre hanno un rilievo speciale perché l'**art. 4** li eleva espressamente a **criterio di interpretazione e applicazione di tutte le altre disposizioni** del Codice.

Il principio del risultato (art. 1)

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione **con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il comma 4 lo definisce **criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale** e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché criterio per valutare la **responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, e per **attribuire gli incentivi** secondo le modalità della contrattazione collettiva.

Il principio della fiducia (art. 2)

Si traduce nella reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni, dei loro funzionari e degli operatori economici. Il suo scopo, dice la norma, è **favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici**, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Perché risultato e fiducia vanno letti insieme — ed è la risposta che fa la differenza. La scheda lo spiega con chiarezza: servono ad arginare il fenomeno della cosiddetta «**fuga dalla firma**», cioè la tendenza del dipendente pubblico a *non provvedere* per non incorrere in responsabilità. La tendenza ad associare quasi automaticamente l'azione dei pubblici dipendenti alla corruzione ha generato un timore preventivo a svolgere i propri compiti, per evitare contenziosi davanti alla Corte dei conti.

Il comma 3 dell'art. 2 interviene proprio qui, **circoscrivendo la colpa grave**. Nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione costituisce colpa grave:

- la violazione di norme di diritto e degli **auto-vincoli** amministrativi;
- la **palese** violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza;
- l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste, in quanto esigibili in base alle specifiche competenze e al caso concreto.

Non costituisce colpa grave la violazione o omissione determinata dal riferimento a **indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti**.

Il principio dell'accesso al mercato (art. 3)

Obbliga stazioni appaltanti ed enti concedenti a favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.

30. Gli altri principi

Il Codice ne enumera altri, che concorrono a definire il quadro:

- **buona fede e tutela dell'affidamento** (art. 5): tutti i soggetti coinvolti si comportano reciprocamente secondo buona fede; nel procedimento, **anche prima dell'aggiudicazione**, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere. I commi 3 e 4 disciplinano la responsabilità in caso di aggiudicazione poi annullata e l'azione di rivalsa della stazione appaltante;
- **solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale** (art. 6): per attività a spiccata valenza sociale la P.A. può adottare modelli organizzativi che coinvolgono gli **enti del Terzo settore** (D.Lgs. 117/2017);
- **auto-organizzazione amministrativa** (art. 7): le amministrazioni scelgono autonomamente come organizzare l'esecuzione, tra tre modelli alternativi — **auto-produzione, esternalizzazione, cooperazione** con altre amministrazioni. I commi successivi disciplinano l'affidamento **in house**;
- **autonomia contrattuale e divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito** (art. 8): la P.A. può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti di legge; le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese gratuitamente dai professionisti ed è garantito il principio dell'**equo compenso** (art. 41); resta possibile ricevere per donazione beni o prestazioni di interesse pubblico senza obbligo di gara;
- **conservazione dell'equilibrio contrattuale** (art. 9): riconosce alla parte svantaggiata il **diritto alla rinegoziazione** quando, in fase esecutiva, sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili — estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato — che alterano in modo rilevante l'equilibrio. Se le circostanze incidono solo parzialmente, rendendo la prestazione in parte o temporaneamente inutile, spetta una **riduzione proporzionale del corrispettivo**;
- **tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione** (art. 10): le cause di esclusione sono definite dagli **artt. 94 e 95** e sono **tassative**; integrano di diritto bandi e lettere di invito, e le clausole che ne prevedano di ulteriori sono **nulle e si considerano non apposte**. Quanto alla massima partecipazione, l'interesse pubblico al più ampio numero di concorrenti non impedisce di introdurre requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali **attinenti e proporzionati** all'oggetto del contratto; le amministrazioni favoriscono inoltre l'accesso delle **micro, piccole e medie imprese**, purché compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala;
- **applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore** (art. 11): si applica il CCNL in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative, con

tutela dei lavoratori in caso di inadempienze dell'appaltatore e del subappaltatore.

31. Gli altri nuclei del Codice

La scheda tratta poi, e conviene conoscerne almeno l'impianto: la **digitalizzazione** dell'intero **ciclo di vita del contratto**; la **tracciabilità dei flussi finanziari**; la **programmazione** di lavori e acquisti di beni e servizi; la **qualificazione e aggregazione delle stazioni appaltanti**; la determinazione a contrarre e i termini di conclusione della procedura; i requisiti di partecipazione e l'**avvalimento**; l'**aggiudicazione**; l'**esecuzione**; gli **acquisti centralizzati** e i relativi strumenti.

Sulla **qualificazione delle stazioni appaltanti** vale la pena spendere una frase all'orale: è la risposta strutturale alla frammentazione del sistema degli acquisti pubblici. Ridurre il numero di soggetti che possono bandire gare sopra soglia significa concentrare competenze tecniche dove i contratti sono complessi — ed è, di nuovo, una scelta di *efficienza della spesa*, cioè il tema del tuo concorso.

Parte VIII — Il pubblico impiego

Segue le schede `Lo spoil system` e `Aggiornamento alla disciplina del pubblico impiego: la L. 119/2026, cd. legge Merito`.

32. L'impianto: privatizzazione e separazione

Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. è disciplinato dal **D.Lgs. 165/2001** (Testo unico del pubblico impiego). Due sono i pilastri da enunciare.

Il primo è la **privatizzazione** (o contrattualizzazione): il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva, salvo le materie riservate alla legge e salve le categorie in regime di diritto pubblico. Restano pubblicistiche, in particolare, le **procedure di accesso**: l'art. 97 Cost. impone il **pubblico concorso**.

Il secondo è la **separazione tra indirizzo politico e gestione**: agli organi di governo spetta la definizione degli obiettivi e dei programmi, ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con autonomi poteri di spesa e organizzazione e con la connessa responsabilità esclusiva per i risultati. È il principio che regge tutto ciò che segue, spoil system compreso.

33. Lo spoil system

L'espressione indica la facoltà, riconosciuta alla parte politica vincitrice, di collocare persone di fiducia nei posti chiave dell'apparato burocratico. L'istituto è di derivazione statunitense e lega ingresso e uscita di una parte del personale all'avvicendamento degli esecutivi.

Lo spoil system «all'italiana» è cosa diversa, e la differenza va detta subito perché è il cuore della domanda. Si fonda sul **comma 8 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001** e riguarda gli **incarichi dirigenziali apicali** delle amministrazioni statali — Segretario generale, Capo di dipartimento, altri incarichi di livello equivalente — le cui funzioni sono strettamente contigue agli indirizzi politico-amministrativi espressi dai ministri. Tali incarichi **cessano automaticamente decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia** ottenuto dal Governo subentrante.

Ma — ed è il punto — **non è inciso il sottostante rapporto di lavoro** del dirigente di ruolo, che nasce da un contratto a tempo indeterminato. Diversamente dagli Stati Uniti, il meccanismo coinvolge di regola dirigenti professionali di ruolo e comporta la perdita del solo **incarico temporaneo in corso**, non del rapporto: il dirigente non confermato sarà destinato ad altro incarico.

Va aggiunto l'**art. 14, comma 2**, del D.Lgs. 165/2001: all'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale conferite negli **uffici di diretta collaborazione** — inclusi incarichi anche dirigenziali, consulenze e contratti a termine — **decadono automaticamente ove non confermate entro trenta giorni** dal giuramento.

La reazione della Corte costituzionale

Il legislatore ha mostrato una tendenza ad ampliare le ipotesi di decadenza automatica ben oltre la ristretta fascia apicale, con vari episodi di **spoil system una tantum**: risoluzioni anticipate di incarichi decise unilateralmente dal legislatore, in momenti non coincidenti con l'insediamento di un nuovo governo. La dilatazione ha provocato la reazione della Consulta, e la giurisprudenza costituzionale è materia d'orale:

- **Corte cost. n. 103/2007** (e la gemella **n. 104/2007**) ha dichiarato illegittimo l'art. 3, comma 7, della L. 145/2002, che aveva azzerato *una tantum* tutti gli incarichi dirigenziali dello Stato. Il principio: salvi gli incarichi **realmente apicali**, la revoca dei dirigenti è possibile solo a seguito di una **procedura di valutazione dei risultati**, ispirata al **giusto procedimento**, culminante in una **decisione motivata** e **suscettibile di rimedi giurisdizionali**. Altrimenti l'interruzione automatica del rapporto d'ufficio viola il principio di **continuità dell'azione amministrativa** e quello della **distinzione funzionale tra indirizzo politico-amministrativo e gestione**;
- **n. 161/2008** estende i principi all'ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico di dirigente esterno proveniente da altre amministrazioni;
- **n. 124/2011** ribadisce l'illegittimità dei meccanismi riferiti a incarichi che comportino **compiti di gestione**, cioè funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico; lo spoil system è invece legittimo se riferito a **posizioni apicali**, del cui supporto l'organo di governo si avvale per l'attività di indirizzo politico-amministrativo;
- **n. 20/2016** dichiara in contrasto con l'**art. 97 Cost.** i meccanismi di decadenza automatica riferiti a titolari di incarichi dirigenziali con funzioni di esecuzione dell'indirizzo politico, **anche quando tali incarichi siano stati conferiti da soggetti esterni**.

La formula da avere pronta: *lo spoil system è costituzionalmente legittimo solo dove il rapporto è genuinamente fiduciario, cioè sulle posizioni apicali di supporto all'indirizzo politico. Dove il dirigente esercita funzioni di gestione, la decadenza automatica viola insieme il buon andamento e la separazione tra politica e amministrazione.*

34. La riforma del 2026: la L. 2 luglio 2026, n. 119, «legge merito»

Novità recentissima, con ottime probabilità di essere chiesta. **La scheda la tratta per esteso.** Nota che tocca da vicino il tuo concorso: vi compare la **Commissione RIPAM**.

La legge contiene disposizioni su **sviluppo della carriera dirigenziale** e **valutazione della performance** del personale dirigenziale e non, e ruota intorno a tre concetti-chiave: **merito, trasparenza e valorizzazione delle competenze**. Si compone di 16 articoli e modifica i due pilastri della materia: il **D.Lgs. 150/2009** e il **D.Lgs. 165/2001**. Contiene inoltre una **delega** al Governo per la revisione degli **OIV**, incentrata su autonomia e funzione di controllo.

Le modifiche al D.Lgs. 150/2009 — la valutazione

Il cambiamento di fondo è il **superamento della valutazione gerarchica e unidirezionale** a favore di una **valutazione partecipata**, che coinvolge una pluralità di soggetti interni ed esterni. Attenzione a una precisazione che la scheda evidenzia: la partecipazione dei soggetti esterni è **sussidiaria e non sostitutiva** rispetto al giudizio del responsabile del personale.

	Prima	Dopo la L. 119/2026
Modello	Valutazione gerarchica e unidirezionale; competenza dei dirigenti	Partecipata : pluralità di soggetti interni ed esterni — valutazione collegiale tra dirigenti più utenti esterni di riferimento

I sistemi di valutazione si compongono ora di una parte sugli **obiettivi** e di una parte sulle **caratteristiche trasversali**. La valutazione è strutturata in due componenti: una di **valutazione collegiale tra dirigenti**, per superare le asimmetrie nelle scale di valutazione e perseguire l'obiettività; e, ove possibile, una parte sulla **performance organizzativa** effettuata dagli **utenti esterni** di riferimento (escluse le unità che operano fuori dal territorio nazionale).

Sul trattamento retributivo legato alla performance — punto molto concreto e facilmente chiesto — il legislatore precisa che esso è **progressivo e strettamente corrispondente alla valutazione conseguita**, e introduce due tetti:

- nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale, non possono essere attribuiti **punteggi apicali oltre il 30%** delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica;
- il riconoscimento delle **eccellenze** (art. 21 D.Lgs. 150/2009) non può superare il **20% delle valutazioni apicali**.

Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione di performance del personale **dirigenziale** sono destinate a incrementare le risorse per la performance del personale **non dirigenziale**.

Altre misure: le fasi di definizione e assegnazione degli obiettivi e di connessione tra obiettivi e risorse devono svolgersi **entro il primo trimestre** di ogni anno; gli obiettivi devono essere specifici e misurabili in termini oggettivi, correlati alle risorse disponibili, in numero tale da connotare le **reali priorità** e con peso correlato alla loro rilevanza; il **monitoraggio** della performance passa dagli **OIV ai titolari della valutazione**.

Sui soggetti della valutazione (art. 7 D.Lgs. 150/2009) il cambiamento è netto: il parere dell'OIV per l'adozione del sistema **non è più vincolante**, e agli OIV competono ora la **proposta non vincolante** sulla misurazione e valutazione di ciascuna struttura e la **proposta non vincolante** di valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Compare inoltre un

soggetto nuovo: l'**organo di indirizzo politico-amministrativo per i dirigenti di vertice**. Restano i dirigenti di ciascuna amministrazione e i cittadini o utenti finali.

Sugli ambiti della valutazione individuale (art. 9) il legislatore supera la visione «oggettiva» legata ai soli obiettivi e introduce le **competenze trasversali** — le *soft skills* e le competenze di **leadership**. Il nuovo comma 1.1 elenca le caratteristiche trasversali oggetto di valutazione: capacità di superare schemi consolidati e di realizzare flessibilità organizzativa orientata al risultato; capacità realizzativa; capacità di cooperazione interna ed esterna; capacità di agire con tempestività e decisione; capacità di costruire gruppi con elevate prestazioni e di valorizzare i collaboratori. Tra i parametri della valutazione dei dirigenti compaiono anche i **livelli di formazione raggiunti dal personale dipendente** e gli indicatori relativi agli obiettivi di **piena accessibilità** delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità.

Le modifiche al D.Lgs. 165/2001 — l'accesso alla dirigenza

È la parte più innovativa. All'accesso alla **qualifica di dirigente di seconda fascia** si affianca una quarta modalità, lo **sviluppo di carriera**. Le modalità e le quote:

Quota	Modalità
50%	Corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla SNA
20%	Concorso pubblico indetto dalla Commissione RIPAM o dalle singole amministrazioni
30%	Sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio

Allo sviluppo di carriera accede il personale che abbia maturato **almeno cinque anni** di servizio a tempo indeterminato nell'**area dei funzionari**, oppure **almeno due anni** nell'area del personale di **elevata qualificazione**, fermo il possesso dei titoli di studio richiesti.

Nota di rilievo personale: è esattamente il tuo caso prospettico. Il concorso per cui ti prepari immette nell'**Area dei funzionari**; cinque anni di servizio aprono la via allo sviluppo di carriera verso la dirigenza di seconda fascia. Vale la pena saperlo, e anche dirlo se la commissione dovesse chiederti delle prospettive del ruolo.

La procedura di sviluppo di carriera si articola in due fasi:

1. una **fase selettiva e comparativa**, per individuare i soggetti cui conferire un incarico dirigenziale non generale **temporaneo**, basata sulla valutazione comparativa dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori (con valorizzazione del **dottorato di ricerca**, della performance individuale, delle capacità organizzative e delle attitudini) e su una **prova scritta e orale**;
2. una **fase di osservazione e valutazione** dello svolgimento dell'incarico temporaneo per almeno **quattro anni**, durante i quali il dirigente incaricato è valutato su risultati, performance individuale e organizzativa, raggiungimento degli obiettivi e capacità manageriali. L'inserimento nei ruoli consegue all'esito favorevole.

Per i vincitori dei **corsi-concorsi** è previsto che l'esercizio della funzione dirigenziale sia preceduto da un periodo di **tirocinio e tutoraggio** da parte di dirigenti più anziani, di durata **non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno**.

Per la **prima fascia** (art. 28-*bis*): **50%** per concorso per titoli ed esami, **50%** per sviluppo di carriera dal ruolo di seconda fascia dopo almeno **cinque anni** di servizio nel ruolo dirigenziale, con le stesse procedure selettive previste per la seconda fascia **ad esclusione della prova scritta e orale**; l'inserimento nei ruoli consegue all'esito favorevole dell'osservazione dell'incarico generale temporaneo esercitato per almeno **cinque anni**, con dimostrazione di adeguate capacità di **leadership**.

Infine, collegata allo sviluppo di carriera, la previsione dell'**art. 19, comma 1-quater**: ogni dirigente deve redigere **annualmente una relazione** in cui indica il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni dirigenziali o comunque superiori, e di tale relazione «è dato motivatamente conto» nelle procedure dell'art. 28.

Parte IX — La giustizia amministrativa

Segue la scheda 349/3 – La giustizia amministrativa, con un **aggiornamento decisivo** contenuto nella scheda sugli aggiornamenti normativi: vedi il § 39.

35. Il sistema e i suoi tre principi

Per «giustizia amministrativa» si intende il complesso dei mezzi concessi ai singoli per tutelare le posizioni giuridiche soggettive di cui siano titolari nei confronti della P.A. Il sistema realizza tre principi fondamentali:

1. l'**azionabilità in giudizio** di tutte le lesioni di diritti soggettivi e interessi legittimi (**art. 24, comma 1, Cost.**), anche se derivanti da atti e comportamenti della P.A. (**art. 113, comma 1**);
2. l'**autonomia del potere giudiziario** (**art. 101**: i giudici sono soggetti soltanto alla legge);
3. il **principio di legalità dell'azione amministrativa**, la cui conformità alla legge è accertata dall'autorità giudiziaria.

Il sistema italiano è quello della **doppia giurisdizione**:

- il **giudice ordinario** decide delle violazioni di **diritti soggettivi**, con il potere di **disapplicare** l'atto illegittimo e di dichiararne l'illegittimità;
- il **giudice amministrativo** giudica delle violazioni di **interessi legittimi** — salvo i casi di **giurisdizione esclusiva** — e **annulla** gli atti illegittimi (giurisdizione di legittimità), potendo in casi tassativi sostituirli o riformarli (giurisdizione di merito);
- i **conflitti di giurisdizione** sono attribuiti alle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**.

Le fonti: per la tutela amministrativa il **D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199**; per il processo amministrativo il **Codice del processo amministrativo, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104**. Dal **1° gennaio 2018** il processo amministrativo è **telematico** (PAT); le regole operative sono nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021.

36. I ricorsi amministrativi

Sono rimedi che si svolgono **davanti alla stessa amministrazione**, senza alcun intervento giurisdizionale: mirano a risolvere la controversia nell'ambito dell'ordine amministrativo, evitando il ricorso al giudice.

Gli **elementi essenziali** comuni: i **soggetti** (persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute); l'**interesse**, che deve essere **diretto, personale e attuale**; l'**oggetto**; i **termini**, perentori; la **forma** scritta; gli **elementi del ricorso** (autorità cui è diretto, estremi del provvedimento impugnato, motivi, sottoscrizione).

Il ricorso gerarchico è il rimedio di carattere **generale**: impugnativa di un atto **non definitivo** davanti all'organo gerarchicamente sovraordinato. Si distingue in **proprio**, quando esiste un rapporto di gerarchia esterna, e **improprio**, rimedio eccezionale previsto in casi in cui la gerarchia non esiste (ad esempio ricorso a organi individuali contro deliberazioni di organi collegiali e viceversa, o a organi statali contro provvedimenti di altro ente pubblico). Il termine è di **30 giorni**. Se decorrono **90 giorni** senza che la P.A. comunichi la decisione, opera il **silenzio-rigetto**: il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e l'interessato può adire il giudice amministrativo o proporre ricorso straordinario **direttamente contro l'atto impugnato in sede gerarchica**.

Il ricorso in opposizione è un rimedio **atipico ed eccezionale**, ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge: si rivolge **alla stessa autorità** che ha emanato l'atto. Può essere proposto sia per motivi di legittimità sia di merito, a tutela sia di interessi legittimi sia di diritti soggettivi. Termine generale: **30 giorni**.

37. Il ricorso straordinario

È un rimedio di carattere **generale** contro i **provvedimenti definitivi**. È detto «straordinario» non perché eccezionale, ma perché **proponibile solo quando non è esperibile il ricorso gerarchico**. I suoi caratteri:

- ha per oggetto soltanto **atti definitivi**: prima va esperito il ricorso gerarchico se l'atto non è per natura o per legge definitivo;
- va proposto entro **120 giorni** dalla conoscenza del provvedimento;
- è proponibile **solo per motivi di legittimità** — incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge — e non di merito;
- è ammesso solo per controversie devolute alla **giurisdizione amministrativa** (art. 7, comma 8, c.p.a.; C.d.S., Ad. Plen., n. 9/2013);
- è **alternativo** al ricorso giurisdizionale: chi ha proposto ricorso al TAR non può più proporre il ricorso straordinario e viceversa. La regola serve a evitare due pronunce sullo stesso atto — una giustiziale e una giurisdizionale — e che il Consiglio di Stato si pronunci due volte, come organo consultivo e come giudice d'appello;
- a tutela dei **controinteressati** opera la **trasposizione in sede giurisdizionale**: il controinteressato cui sia stato notificato il ricorso può, con **opposizione** notificata entro **60 giorni**, chiedere che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale — non potendo subire passivamente la scelta altrui;
- deve essere **notificato ai controinteressati** a pena di inammissibilità, con onere di identificazione a carico del ricorrente;
- l'**art. 3 della L. 205/2000** ha esteso anche a questo ricorso il rimedio cautelare della **sospensione del provvedimento**, in caso di danni gravi e irreparabili.

Quanto alla **natura**, al decreto decisorio è stata tradizionalmente riconosciuta natura amministrativa, ma la giurisprudenza prevalente ne riconosce ormai la natura **sostanzialmente giurisdizionale**: il giudicato è assimilabile a quello amministrativo ed è quindi suscettibile di **ottemperanza** ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. (C.d.S., Ad. plen., 6 maggio 2013, n. 9; Cass. SS.UU., 14 maggio 2014, n. 10414). I mezzi di impugnazione sono la **revocazione** nei casi dell'art. 395 c.p.c. e l'impugnazione davanti al G.A., **cirscritta ai soli vizi di forma e del procedimento**.

38. L'aggiornamento 2026 sul ricorso straordinario

Attenzione: qui la scheda sulla giustizia amministrativa è superata. La scheda Aggiornamenti normativi segnala che il **D.L. 19/2026, conv. L. 50/2026** ha riformato l'istituto. Se all'orale lo chiami ancora «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» stai dando una risposta non aggiornata.

I punti qualificanti della riforma:

- si passa dal «**Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**» al «**Ricorso straordinario**» *tout court*;
- il Presidente della Repubblica è **sostituito dal Presidente del Consiglio di Stato**;
- il ricorso è deciso con **decreto del Presidente del Consiglio di Stato**, conforme al parere del Consiglio di Stato.

Oltre a ciò la disciplina è rimasta quella precedente. Ma — osserva la scheda — i cambiamenti non sono solo formali: comportano una **trasformazione sostanziale** dell'istituto e compiono un ulteriore passo verso la sua **giurisdizionalizzazione**. Può dirsi «definitivamente superata la dimensione amministrativa», anche se non è ancora formalmente sancita la natura giurisdizionale. Il trasferimento della competenza al Presidente del massimo organo di giustizia amministrativa «potrebbe aver portato definitivamente a termine questo percorso evolutivo, determinando una riconduzione dell'istituto all'interno del circuito della giurisdizione amministrativa, sia pure in una forma atipica e in unico grado».

39. La giurisdizione ordinaria nei confronti della P.A.

La disciplina fondamentale resta l'**art. 2 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E** — la **legge abolitrice del contenzioso amministrativo (L.A.C.)** — per il quale sono devolute al G.O. tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie in cui si faccia questione di un **diritto civile o politico**, comunque vi possa essere interessata la P.A., e **ancorché** siano stati emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

I **limiti** ai poteri del G.O., posti dagli artt. 4 e 5 L.A.C. in base al principio di separazione dei poteri, sono il cuore della questione e vanno elencati:

- deve limitarsi a conoscere gli **effetti** dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, non dell'atto in sé con effetti *erga omnes*;
- può sindacare soltanto la **legittimità** dell'atto: non può indagare su opportunità e convenienza né sindacare l'esercizio del potere discrezionale;
- **non può incidere sull'atto**: né annullarlo, né revocarlo, né modificarlo;
- accertata la lesione del diritto, ne dichiara l'illegittimità **senza che sul punto si formi il giudicato** (accertamento incidentale) e **disapplica** l'atto, giudicando come se l'atto non fosse mai stato emanato;

- **non può imporre alla P.A. comportamenti positivi**, ma solo condannarla al risarcimento dei danni. La P.A. ha però l'obbligo di conformarsi al giudicato, annullando l'atto ritenuto illegittimo; obbligo che lascia intatta la discrezionalità sul *come* conformarsi e che è tutelabile non davanti al G.O. ma davanti al **G.A.**, con il **giudizio di ottemperanza**.

Quanto alle **azioni** esperibili: le **dichiarative** sono sempre ammesse; le **costitutive** sono ammissibili quando non incidono sui poteri pubblici; le **di condanna** sono ammesse; le **possessorie** sono inammissibili quando la P.A. sia entrata in possesso in base a un provvedimento imperativo, ma la giurisprudenza prevalente le ammette quando, pur sussistendo il potere, ne risultino travalicati in concreto i limiti per mancato rispetto di requisiti formali, presupposti e condizioni — è la figura della **carenza di potere in concreto**. Sono inoltre ammissibili se la P.A. agisce come privato o se l'impossessamento è avvenuto senza alcun provvedimento.

40. Il giudice amministrativo: organi e tipi di giurisdizione

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai **TAR** e dal **Consiglio di Stato**. Vanno aggiunti, in primo grado, il **Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige** con sezione autonoma per Bolzano e, in secondo grado, il **Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana**. I TAR, istituiti dalla L. 1034/1971 in attuazione dell'**art. 125 Cost.**, sono **venti**, uno per Regione, con sede nel capoluogo, oltre alle sezioni staccate. Il Consiglio di Stato è organo di **ultimo grado**, con funzioni consultive e giurisdizionali, articolato in **sette sezioni** più una **sezione normativa** (L. 127/1997).

Due caratteri differenziano la giurisdizione amministrativa da quella ordinaria: la **P.A. è parte necessaria**, e la **causa petendi** è costituita di regola dalla lesione di un **interesse legittimo** — salvo i casi tassativi di giurisdizione esclusiva.

I tre tipi di giurisdizione:

- **generale di legittimità** (art. 7, comma 4, c.p.a.): controversie relative ad atti, provvedimenti od omissioni delle amministrazioni, comprese quelle sul risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Anche qui il G.A. può conoscere **incidentalmente e senza efficacia di giudicato** di questioni pregiudiziali relative a diritti soggettivi (art. 8), restando al G.O. le questioni su stato e capacità delle persone fisiche e l'**incidente di falso**;
- **di merito**, nelle materie **tassativamente** determinate (art. 134): il giudice **può sostituirsi all'amministrazione**, esaminando l'atto anche sotto il profilo dell'opportunità e della convenienza, e «adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato» (art. 34). Vi rientrano il **giudizio di ottemperanza**, gli atti e le operazioni in materia **elettorale**, le **sanzioni pecuniarie** la cui contestazione è devoluta al G.A. — comprese quelle delle autorità amministrative indipendenti —, le contestazioni sui **confini** degli enti territoriali, la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori;
- **esclusiva**, anch'essa nelle materie tassativamente determinate (art. 133): al G.A. è attribuita, anche ai fini risarcitori, la cognizione **in via principale sia dei diritti soggettivi sia degli interessi legittimi**. Data l'ampiezza della cognizione si dice che configuri non una sola giurisdizione **su atti** ma anche **su rapporti**. Esempi: risarcimento del danno da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; accesso ai documenti amministrativi; urbanistica ed edilizia; espropriazione per pubblica utilità; servizi pubblici.

41. Le azioni davanti al G.A.

Il giudizio amministrativo può essere di **cognizione, cautelare** — funzione accessoria e strumentale, volta a preservare le utilità di un'eventuale sentenza favorevole — o di **esecuzione**, cioè il **giudizio di ottemperanza** (artt. 112 e ss. c.p.a.).

Le azioni di cognizione introdotte organicamente dal Codice:

- l'**azione di annullamento** (art. 29) è l'espressione più tipica del processo amministrativo, volta alla **tutela demolitoria**. Si propone per **violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere** nel termine di decadenza di **60 giorni**;
- l'**azione di condanna** (art. 30) ha portata generale: il giudice può ordinare all'amministrazione rimasta inerte di provvedere entro un termine, condannare al pagamento di una somma anche a titolo di risarcimento, o condannare all'adozione di misure idonee a tutelare la posizione dedotta in giudizio (**condanna atipica**). Vi rientra l'**azione risarcitoria** per danni da illegittimo esercizio dell'azione amministrativa, esperibile nel termine di decadenza di **120 giorni**; è possibile anche il risarcimento **in forma specifica** ex art. 2058 c.c. Nel caso di danno da **ritardo** (art. 2-bis L. 241/1990) il termine di 120 giorni **non decorre finché perdura l'inadempimento**, e comunque decorre dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere;
- l'**azione avverso il silenzio** (art. 31): decorsi i termini di conclusione, l'interessato può chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere, fino a che dura l'inadempimento e comunque **non oltre un anno**. Il giudice può pronunciare sulla **fondatezza della pretesa** solo se non è necessario l'esercizio di attività discrezionale;
- l'**azione di nullità**: va proposta nel termine di decadenza di **180 giorni**; la nullità può sempre essere opposta dalla parte resistente o **rilevata d'ufficio**;
- l'**azione di esatto adempimento** (art. 34, comma 1, lett. c): condanna al **rilascio di un determinato provvedimento**. Non è proponibile in via autonoma — va esercitata contestualmente all'azione di annullamento del diniego o a quella avverso il silenzio — ed è ammissibile solo per **attività vincolata** o quando non residuino margini di discrezionalità né siano necessari adempimenti istruttori.

42. Le giurisdizioni amministrative speciali

Oltre alla **Corte dei conti**: i **Tribunali delle acque pubbliche** (regionali, con appello al Tribunale Superiore entro trenta giorni; il Tribunale Superiore ha competenza generale di legittimità, speciale di merito e in materia di revoca e decadenza dei diritti esclusivi di pesca); i **giudici tributari**, oggi **Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado** — presso ciascun capoluogo di Provincia e di Regione — disciplinate dai **D.Lgs. 545 e 546 del 1992**, con la recente riforma del **D.Lgs. 220/2023**; i **Commissari per gli usi civici**, giudici ordinari specializzati competenti sull'esistenza, natura ed estensione dei diritti di godimento delle collettività su beni demaniali e privati.

Domande d'orale

Principi e situazioni giuridiche

1. Quali sono i principi dell'attività amministrativa secondo l'art. 1 della L. 241/1990? E i principi costituzionali dell'art. 97?

2. **Differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo.** Su quale criterio si fonda la distinzione e quale conseguenza ha sul riparto di giurisdizione?
3. Che cos'è il diritto soggettivo condizionato?
4. Distingua interesse legittimo, interesse semplice e interesse di fatto.
5. Che cosa sono gli interessi diffusi e in che cosa differiscono da quelli collettivi? Perché la distinzione rileva ai fini della legittimazione a ricorrere?
6. Illustri le situazioni giuridiche soggettive passive. Differenza tra obbligo e onere.
7. Che cos'è il principio di proporzionalità e in quali tre passaggi si articola?

Organizzazione e decentramento

8. Illustri il principio di sussidiarietà verticale. Su quale articolo si fonda?
9. Come si finanziano le funzioni degli enti locali dopo la riforma dell'art. 119?
10. **Che cosa sono i fabbisogni standard e perché si è passati dal criterio della spesa storica?** Quali organismi ne curano la determinazione?
11. Che cos'è il fondo perequativo? In che cosa differisce dalle risorse aggiuntive dell'art. 119, comma 5?
12. Quali limiti incontra l'indebitamento degli enti territoriali?

Procedimento e provvedimento

13. **Illustri le fasi del procedimento amministrativo e il ruolo del responsabile del procedimento.**
14. Che cos'è il preavviso di rigetto e a che cosa serve?
15. Distingua silenzio-assenso, silenzio-rigetto e silenzio-inadempimento.
16. **Che cosa è cambiato nel 2026 per la conferenza di servizi e per il silenzio-assenso?**
17. Che cos'è il principio *once-only* e dove è stato introdotto?
18. **Che cos'è l'eccesso di potere? Indichi alcune figure sintomatiche.**
19. Differenza tra nullità e annullabilità. Che cosa prevede l'art. 21-octies, comma 2?
20. **Annullamento d'ufficio e revoca: presupposti, effetti nel tempo, indennizzo.**
21. Discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica: in che misura sono sindacabili dal giudice?
22. **Distingua accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.**
23. Come si concilia la trasparenza amministrativa con la tutela dei dati personali?

Beni pubblici

24. Quali sono i criteri per qualificare un bene come pubblico?
25. **Illustri il regime giuridico dei beni demaniali.** Perché sono inespropriabili?
26. Differenza tra demanio necessario e demanio accidentale; tra demanio naturale e artificiale.
27. Quali sono i tipi di uso dei beni demaniali?
28. Differenza tra beni patrimoniali indisponibili e disponibili. Gli indisponibili sono alienabili?
29. Che cos'è il federalismo demaniale?

Contratti pubblici

- 30. **Quali principi introduce il D.Lgs. 36/2023 e che cosa significa principio del risultato?**
- 31. Che cos'è il principio della fiducia? In che modo incide sulla responsabilità amministrativa per colpa grave?
- 32. Che cosa si intende per «fuga dalla firma» e come il Codice 2023 tenta di contrastarla?
- 33. Illustri il principio di auto-organizzazione amministrativa e i tre modelli alternativi.
- 34. Che cos'è il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale?
- 35. Tassatività delle cause di esclusione: che cosa accade alle clausole di bando che ne prevedano di ulteriori?

Pubblico impiego

- 36. Che cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Quali ambiti restano pubblicistici?
- 37. **Che cos'è lo spoil system e in che cosa quello «all'italiana» differisce da quello statunitense?**
- 38. Qual è stato l'orientamento della Corte costituzionale sullo spoil system? Citi almeno una pronuncia.
- 39. **Che cosa ha introdotto la L. 119/2026 in materia di valutazione della performance?**
- 40. Quali sono oggi le modalità di accesso alla dirigenza di seconda fascia e con quali quote?
- 41. In che cosa consiste lo sviluppo di carriera e quali requisiti richiede?

Giustizia amministrativa

- 42. Illustri il sistema della doppia giurisdizione.
- 43. Quali sono i ricorsi amministrativi? Termini e caratteri di ciascuno.
- 44. **Che cos'è il ricorso straordinario e che cosa è cambiato con la riforma del 2026?**
- 45. Che cos'è la regola dell'alternatività e che cos'è la trasposizione in sede giurisdizionale?
- 46. Quali limiti incontra il giudice ordinario nei confronti della P.A.? Che cos'è la disapplicazione?
- 47. **Distingua giurisdizione generale di legittimità, di merito ed esclusiva.**
- 48. Quali azioni sono esperibili davanti al giudice amministrativo? Termini di ciascuna.
- 49. Che cos'è il giudizio di ottemperanza?

I quattro aggiornamenti che fanno la differenza

Il manuale su cui studi è, con ogni probabilità, anteriore a queste modifiche. Sono i punti su cui puoi distinguerti — e, se li ignori, quelli su cui puoi dare una risposta datata.

1. Il ricorso straordinario non è più «al Presidente della Repubblica». Dal D.L. 19/2026, conv. L. 50/2026, è deciso con decreto del **Presidente del Consiglio di Stato**, conforme al parere del Consiglio di Stato. È un passo verso la giurisdizionalizzazione dell'istituto.

2. La conferenza di servizi ha termini dimezzati e una nuova regola sull'assenso. 30 giorni al posto di 45, 60 al posto di 90 per le amministrazioni a tutela di interessi sensibili; riunione telematica con rappresentante unico; **assenso senza**

condizioni per chi non partecipa, non si esprime, o dissente senza motivazione o su questioni estranee.

3. Il silenzio-assenso ha una nuova disciplina dei termini e dell'attestazione. Decorrenza dal ricevimento della domanda; attestazione **automatica e telematica**, senza istanza del privato; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in caso di inerzia.

4. Il pubblico impiego è cambiato con la «legge merito». L. 119/2026: valutazione partecipata anziché gerarchica, competenze trasversali e *soft skills* tra i parametri, parere OIV non più vincolante, tetti del 30% alle valutazioni apicali e del 20% alle eccellenze, e soprattutto l'**accesso alla dirigenza per sviluppo di carriera** — 30% dei posti di seconda fascia, 50% di prima fascia.

Un consiglio sul come dirlo. Non serve sfoggiare gli aggiornamenti a ogni risposta. Ma se la commissione ti chiede del silenzio-assenso, della conferenza di servizi, del ricorso straordinario o della dirigenza, aggiungere «*con la riforma del 2026 questo quadro è cambiato: ...*» segnala che non hai studiato solo il manuale. È il tipo di dettaglio che sposta un voto.